

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5581/2530

อัยการ สวรรคโลก
นาย จันทร เรือง ฤทธิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157, มาตรา 162 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นกำนันและนายทะเบียนตำบลรู้ว่าห. ซึ่งเป็นลูกบ้านของตน อยู่บ้านเลขที่ 249 มิใช่บ้านเลขที่ 363 เมื่อจำเลยที่ 1 มาแจ้งขอย้ายชื่อ ห. จาก ทะเบียนบ้านเลขที่ 159 ไปอยู่บ้านเลขที่ 363 จำเลยที่ 3 ย่อมรู้ได้ทันทีว่าข้อความใน ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร.17 เป็นเท็จ จำเลยที่ 3 ลงชื่อในฐานะนายทะเบียนตำบลใน เอกสารดังกล่าว จึงเป็นการลงชื่อรับรองเป็นหลักฐานอันเป็นเท็จจำเลยที่ 3 เป็นเจ้า พนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่าจำเลยที่ 1 แจ้งย้ายที่อยู่ของ ห. ซึ่งจำเลยที่ 3 รู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และยังรับแจ้งในฐานะนายทะเบียนตำบล เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 162(1), 157 ในฟ้องเดียวกันโจทก์อาจบรรยายถึงการกระทำ ทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยทั้งสามกรอกข้อความอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 และบรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความในเอกสารร่วมกันปลอมลายมือชื่อ ห. โดยอาศัย โอกาสที่จำเลยที่ 3 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดย ทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนซึ่งเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 84, 91, 137, 144, 157, 161, 162, 264, 265, 267, 268 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามฟ้องบางข้อปฎิเสธบางข้อ
จำเลยที่ 2 ชั้นแรกให้การปฎิเสธ ต่อมาให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามฟ้อง
จำเลยที่ 3 ให้การปฎิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 84, 91, 264, 265, 267, 268 สำหรับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารสำหรับจำเลยที่ 1 เป็นความผิดสองกรรม จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1), 157 ลงโทษตามมาตรา 157

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยที่ 3 โดยตลอดแล้วมีปัญหที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่าจำเลยที่ 3 กระทำความผิดฟ้องข้อ (ก) หรือไม่ โจทก์มีนายสาย เล็กอรุณ ปลัดอำเภอศรีสัชชนาลัย ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

ด้านทะเบียนราษฎร เป็นพยานเบิกความว่าจำเลยที่ 3 ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลบ้านดึกและนายทะเบียนตำบลบ้านดึกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2523 ตามคำสั่งของจังหวัดสุโขทัยเอกสารหมายเลข 8 จ.9 จำเลยที่ 3 มีหน้าที่รับแจ้งย้ายเข้าย้ายออกซึ่งเป็นกรณีอยู่นอกเขตเทศบาล ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีผู้ย้ายออกกรอกใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้ง 3 ตอน มอบใบแจ้งย้าย (ท.ร.17) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ให้กับผู้แจ้ง โดยให้ผู้แจ้งเซ็นชื่อรับในตอนที่ 3 นายทะเบียนจะต้องลงรายการในสำเนาทะเบียนบ้านและลงลายมือชื่อรับรอง จากนั้นนายทะเบียนจะต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้าน ใบแจ้งการย้ายหรือ ท.ร.17 ตอนที่ 3 ไปยังอำเภอ ตามสำเนาระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนราษฎรกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2516 เอกสารหมายเลข 5 นายหงษ์ แก้วมรกตพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า ย้ายออกจากบ้านจำเลยที่ 1 เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสัชนาลัย ตามเอกสารหมายเลข 4 ไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดึกอำเภอศรีสัชนาลัย ตามเอกสารหมายเลข 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จำเลยที่ 3 เคยไปมาหาสู่กับพยาน จำเลยที่ 3 ไปในฐานะกำนันตำบลบ้านดึกตรวจตราความสงบภายในหมู่บ้านและโจทก์มีนายฮ่วย ยาใจผู้เคยเป็นสารวัตรกำนันตำบลบ้านดึกคู่มาอยู่กับจำเลยที่ 3 เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยที่ 3 รู้จักนายหงษ์ดี นายหงษ์ไม่ได้อยู่บ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ 363 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดึกอำเภอศรีสัชนาลัย ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 1 แต่ได้อยู่บ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสัชนาลัย จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 1 การกรอกข้อความใน ท.ร.17 กำนันจะต้องเป็นผู้กรอกเอง หรือมิฉะนั้นก็ต้องมอบหมายให้สารวัตรกำนันเป็นผู้กรอกข้อความให้ข้อความที่กรอกด้วยหมึกสีดำใน ท.ร.17 เอกสารหมายเลข 2 เป็นข้อความที่กรอกขึ้นโดยลายมือของจำเลยที่ 3 ศาลฎีกาเห็นว่านายสายกับนายหงษ์ ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 3 เชื่อว่าเบิกความตามความจริง ส่วนนายฮ่วย เป็นคนที่มีสาเหตุกับจำเลยที่ 3 แต่ก็ร้องเรียนเรื่องการกระทำของจำเลยที่ 3 จนทำให้

มีการฟ้องจำเลยที่ 3 จึงเบิกความมีเหตุผลมีส่วนของความจริงอยู่การที่จำเลยที่ 3 รู้จักกับนายหงษ์มานานจำเลยที่ 3 ย่อมจะรู้ว่านายหงษ์ซึ่งเป็นลูกบ้านของตนอยู่บ้านเลขที่ 249 มิใช่บ้านเลขที่ 363 เมื่อจำเลยที่ 1 มาแจ้งขอย้ายชื่อนายหงษ์จากทะเบียนบ้านเลขที่ 159 ไปอยู่บ้านเลขที่ 363 ตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยที่ 3 ย่อมรู้ได้ทันทีว่าข้อความในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร.17 เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 เป็นเท็จจำเลยที่ 3 ลงชื่อในฐานะนายทะเบียนตำบล จึงเป็นการลงชื่อรับรองเป็นหลักฐานอันเป็นเท็จ ที่จำเลยที่ 3 นำสืบอ้างว่าไม่ทราบ่านายหงษ์มีสำเนาทะเบียนบ้านต่างหากกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ในเรื่องนี้ไว้แต่ต้นเลยโดยจำเลยที่ 3 ไปให้การกับคณะกรรมการสอบสวนว่านายหงษ์ได้ย้ายออกจากบ้านเลขที่ 249 ไปตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2518 แล้ว และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลักเอาแบบฟอร์มการย้ายที่อยู่หรือ ท.ร.17 ไป แล้วปลอมลายมือชื่อจำเลยที่ 3 ในฐานะนายทะเบียนตำบล แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 3 ให้การว่า มอบใบขอย้ายที่อยู่ หรือ ท.ร.17 ให้จำเลยที่ 1 ไปกรอกข้อความเอง จำเลยที่ 3 ลงชื่อในเอกสารดังกล่าวในฐานะนายทะเบียนตำบล ดังปรากฏตามสำเนาบ้นที่ก ป.ค.14 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2526 ในเอกสารหมาย จ.6 และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.21 ข้อนำสืบของจำเลยที่ 3 จึงกลับไปกลับมาเป็นพิรุธ เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลสอดคล้องต้องกันมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ ส่วนพยานจำเลยที่ 3 ไม่อาจฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่าจำเลยที่ 1 แจ้งย้ายที่อยู่ของนายหงษ์ ซึ่งจำเลยที่ 3 รู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และยังกระทำการรับแจ้งในฐานะเป็นนายทะเบียนตำบลตามเอกสารหมายจ.1, จ.2 และ จ.3 เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1), 157 ตามฟ้องข้อ (ก) จริง

ส่วนที่จำเลยที่ 3 ยกข้อต่อสู้ในชั้นฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ข้อ (ก) บรรยายถึงการกระทำของจำเลยที่ 3 อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 162 และ 157 ขัดแย้งกันเป็นฟ้องเคลือบคลุม อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจำเลยที่ 3 ยกขึ้นกล่าวอ้างได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าฟ้องโจทก์ได้บรรยายกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยที่ 3 กระทำผิดแต่ละบทโดยฟ้องข้อเดียวกันโจทก์ประสงค์ให้ศาลลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานกรอกข้อความอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 และในขณะเดียวกันบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความในเอกสาร และร่วมกันปลอมลายมือชื่อนายหงษ์ แก้วมรกต โดยอาศัยโอกาสที่จำเลยที่ 3 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157จึงเป็นฟ้องเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ